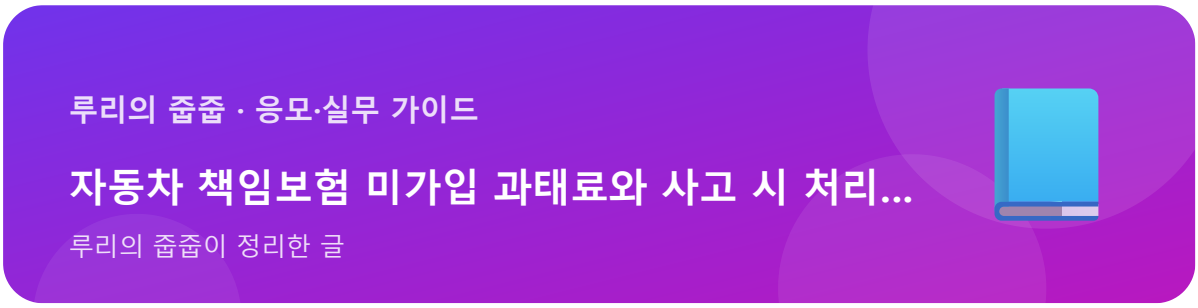



# 자동차 책임보험 미가입 과태료와 사고 시 처리: 자동차손해배상 보장법 기준

**루리**

책임보험을 가입하지 않으면 미가입 기간에 따라 과태료가 붙고, 가입하지 않은 차를 도로에서 운행하면 형사처벌 대상이 될 수 있어요. 이 글은 보험 승계가 아니라 만기 후 공백이 생겼을 때의 제재를 다뤄요.

책임보험을 가입하지 않으면 미가입 기간에 따라 과태료가 붙고, 가입하지 않은 차를 도로에서 운행하면 형사처벌 대상이 될 수 있어요. 이 글은 보험 승계가 아니라 만기 후 공백이 생겼을 때의 제재를 다뤄요.

자동차손해배상 보장법(시행 2026-10-02 판)과 같은 법 시행령 별표 5(2026-09-15 개정 판)를 확인해 정리한 일반 설명이에요. 개별 부과 여부는 관할 시·군·구와 보험사에 확인하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 가입 의무와 운행 금지

- 자동차보유자는 사망·부상 피해자에게 지급할 책임보험(공제)에 가입해야 해요(법 제5조 제1항). 보험은 자동차마다 따로 가입해야 해요(같은 조 제5항).
- 의무보험에 가입되어 있지 않은 자동차는 도로에서 운행할 수 없어요(법 제8조).
- 해외 체류 등으로 3개월 이상 2년 이하 운행하지 못하면 시·도지사 승인으로 가입 의무를 면제받을 수 있어요(법 제5조의2). 이 경우 등록증과 번호판을 보관해야 하고, 면제기간 중에는 도로 운행이 금지돼요.

## 2 2. 과태료 (법 제48조 제3항, 시행령 별표 5)

법에서 정한 상한은 300만원 이하이고, 구체적인 금액은 시행령 별표 5의 개별기준을 따라요.

| 차량 | 미가입 10일 이내 | 10일 초과 | 1대당 상한 |
|---|---|---|---|
| 이륜자동차 | 6천원 | 11일째부터 1일마다 1천200원 가산 | 20만원 |
| 비사업용 자동차 | 1만원 | 11일째부터 1일마다 4천원 가산 | 60만원 |
| 사업용 자동차 | 3만원 | 11일째부터 1일마다 8천원 가산 | 100만원 |

- 부과권자는 사정에 따라 금액의 2분의 1 범위에서 줄이거나 늘릴 수 있어요(별표 5 일반기준). 늘리는 경우에도 법의 상한을 넘을 수 없어요.
- 번호판이 영치된 날 이후의 일수는 과태료 일수 계산에서 빠져요.

## 3 3. 가상 예시

비사업용 승용차 소유자 H씨의 책임보험이 만기 후 25일 동안 비어 있었다면, 표 기준 1만원에 11일째부터 15일분 × 4천원 = 6만원이 더해져 7만원으로 계산돼요. 감경·가중이 없다는 가정이에요.

## 4 4. 번호판 영치와 형사처벌

- 보험사는 미가입 사실을 시장·군수·구청장에게 알리고, 시장·군수·구청장은 10일 이상 15일 이하 기간을 정해 가입 후 증명서류 제출을 명해야 해요(법 제6조 제2항·제3항).
- 의무보험에 가입되지 않은 자동차의 번호판은 영치될 수 있어요(같은 조 제4항).
- 의무보험 없이 도로에서 운행한 자동차보유자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있어요(법 제46조 제3항).

## 5 5. 미가입 상태에서 사고가 났을 때

- 가해 차량의 책임은 그대로 있어요. 피해자 보호를 위해 정부가 보험가입자 등이 아닌 사람의 책임이 생기는 경우 등에 책임보험 보험금 한도에서 피해를 보상하는 자동차손해배상 보장사업이 있어요(법 제30조 제1항).
- 정부가 보상한 뒤 책임이 있는 사람에게 대신 청구할 수 있는지, 구체적 한도 금액과 청구 절차는 이 글에서 확인하지 못했으니 **공식 확인**하세요.

- 사고가 났다면 경찰 신고와 보험사 접수를 먼저 하고, 미가입 사실이 있다면 숨기지 말고 상담하세요.

## 6 6. 공백을 만들지 않으려면

- 보험사는 계약 종료 75일 전~30일 전, 30일 전~10일 전에 만기 사실을 알려야 해요(법 제6조 제1항). 단, 보험기간이 1개월 이내인 계약 등은 생략될 수 있어요.
- 만기일을 직접 달력에 적어 두세요.
- 차를 팔거나 폐차할 때의 보험 처리는 [보험 명의이전 글](insurance-owner-change-vehicle-transfer.md)에서 다뤄요.

## 7 체크리스트

- 책임보험 만기일을 확인했다
- 가입 후 보험증권 또는 가입 확인 문자를 받았다
- 장기간 운행하지 않으면 면제 승인 요건을 확인했다
- 영치 통지나 가입 명령서를 받으면 기한 안에 대응한다

## 8 근거로 삼은 공식 출처

- 국가법령정보센터 자동차손해배상 보장법: https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법 (https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법)
- 국가법령정보센터 자동차손해배상 보장법 시행령(별표 5): https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법시행령 (https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법시행령)
- 국토교통부: https://www.molit.go.kr (https://www.molit.go.kr)

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

## 9 마감 임박 공모전